

Исх. № 106 от 10.10.2025 г.

Обращению присвоен
номер
ID_GP_1174911_I

Генеральному прокурору Российской
Федерации
Краснову Игорю Викторовичу
ул. Б. Дмитровка, 15а, Москва, 125993

ДОПОЛНЕНИЕ К ЖАЛОБЕ
(к обращению от 29.09.2025 за № 101 / ID_GP_1165489_I)

Уважаемый Игорь Викторович!

Настоящее обращение является **дополнением** к нашей жалобе от 29.09.2025 (№ 101) и направлено в связи с поступлением новых документов, которые с исчерпывающей ясностью подтверждают **системный и умышленный характер нарушений** со стороны органов исполнительной власти Ямало-Ненецкого автономного округа.

1. Ключевое новое доказательство: Окончательный и демонстративный отказ уполномоченного органа от предоставления информации.

После направления нашей предыдущей жалобы в Ваше ведомство, из Департамента социальной защиты населения ЯНАО нами был получен ответ от 09.10.2025 №89-01/01-01-015112 (прилагается), который является прямым продолжением неправомерной линии на сокрытие информации.

В этом ответе ДСЗН ЯНАО, являющийся **главным распорядителем бюджетных средств в социальной сфере** и ответственным за установление тарифов, в очередной раз **отказался предоставить детализацию расходов и расчет тарифа** на услугу «Социальное такси». При этом департамент вновь сослался на пункт 6 части 1 статьи 20 Федерального закона № 8-ФЗ, утверждая, что наш запрос не связан с защитой прав.

Логическая цепочка нарушений, доказывающая, что отказ в предоставлении информации напрямую затрагивает права инвалидов и требует вмешательства Прокуратуры:

- 1. Невозможность диалога с ДСЗН** по вопросу экономической обоснованности тарифа лишает нас, как поставщика, возможности доказать его убыточность в рамках рабочих процедур.
- 2. Отсутствие расчетов и детализации** делает невозможным подготовку качественного, доказательного обращения к Губернатору ЯНАО и в Администрацию Президента РФ, что **де-факто вводит их в заблуждение**, так как они получают от нас формальные жалобы и мы не имеем возможности предоставить им нашу полную обосновательную базу, которую блокирует ДСЗН.
- 3. Как следствие, убыточный тариф не пересматривается**, что создает прямую угрозу финансовой устойчивости поставщика и, как конечный

результат, ведет к риску прекращения оказания услуги «Социальное такси».

4. **Прекращение услуги «Социальное такси»** напрямую и грубейшим образом нарушает **права инвалидов на свободу перемещения (ст. 27 Конституции РФ)** и на доступное социальное обслуживание, обеспечивающее достойную жизнь (ст. 7 Конституции РФ), а также принцип **непрерывности социального обслуживания (ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 442-ФЗ)**.

Таким образом, наше обращение направлено именно **на пресечение данной цепочки нарушений на очередном этапе** – неправомерном отказе в предоставлении информации, – чтобы не усугублять ее развития до стадии катастрофичного прямого нарушения прав инвалидов на вышеуказанные законы.

Данный отказ является заведомо неправомерным по следующим причинам:

1. **Нарушается прямое конституционное право инвалидов на свободу перемещения и доступ к социальной инфраструктуре, гарантированное статьей 27 Конституции РФ**, а также их право на социальное обслуживание, обеспечивающее достойную жизнь (**статья 7 Конституции РФ**). Запрашиваемая информация необходима для защиты этих прав, поскольку без экономически обоснованного тарифа услуга «Социальное такси» – **единственное средство реализации права на перемещение для многих инвалидов** – оказывается под угрозой прекращения.
2. **Игнорируется специальный статус и обязанности негосударственных поставщиков социальных услуг (НПСУ).** Согласно **статье 3 Федерального закона № 442-ФЗ**, НПСУ являются полноправными участниками системы социального обслуживания. Мы не только оказываем услуги, но и **обязаны соблюдать права получателей социальных услуг (статья 12 № 442-ФЗ)**. Для выполнения этой обязанности мы должны иметь возможность проверить экономическую обоснованность тарифа, по которому работаем, чтобы гарантировать **непрерывность и качество оказываемых услуг**, что прямо вытекает из **принципа непрерывности социального обслуживания**, закрепленного в **части 2 статьи 4 Федерального закона № 442-ФЗ**.
3. **Блокируется право на судебную защиту, гарантированное статьей 46 Конституции РФ.** Без доступа к официальному расчету тарифа, детализации бюджетных расходов 2024 на НПСУ, оказывающих услугу «Социального такси» в ЯНАО мы лишены возможности вести мотивированный диалог с органами власти и представить альтернативный, экономически подкрепленный расчет, доказывающий убыточность действующего тарифа.
4. **Создается порочный круг.** Власти ЯНАО, устанавливая экономически необоснованный тариф, одновременно отказываются предоставить информацию, которая позволила бы этот тариф оспорить. Это свидетельствует о **недобросовестности и намеренном**

воспрепятствовании нашей деятельности как НПСУ, направленной на защиту прав и законных интересов людей с инвалидностью.

Таким образом, мы имеем дело не с отдельными ошибками, а с **выстроенной системой противодействия НПСУ**, когда Правительство ЯНАО, Департамент финансов и Департамент социальной защиты населения действуют согласованно, оставляя людей с инвалидностью без возможности защитить свое право на доступную транспортную среду, а негосударственных поставщиков – без возможности эффективно выполнять свои обязательства по обеспечению **непрерывности и качества социального обслуживания**.

На основании изложенного, и в соответствии со ст. 10 Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации», настоятельно просим:

1. Принять настоящее дополнение к ранее поданной жалобе и учесть его при ответе.
2. **Дать правовую оценку действиям (бездействию) Департамента социальной защиты населения ЯНАО**, выраженным в неправомерном отказе от предоставления информации в ответе от 09.10.2025 №89-01/01-01-015112, как нарушающим **права инвалидов на свободу перемещения (ст. 27 Конституции РФ), права НПСУ на доступ к информации, необходимой для обеспечения непрерывности социального обслуживания (ст. 4, 12 Федерального закона № 442-ФЗ), и право на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ).**
3. **Обязать Департамент социальной защиты населения ЯНАО предоставить нашей организации:**
 - **Полный расчет и экономическое обоснование действующего тарифа на услугу «Социальное такси».**
 - Затребованную детализированную информацию о финансировании поставщиков данной услуги.

Без Вашего решительного вмешательства эта порочная практика будет продолжаться, а **права инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе будут и далее систематически нарушаться**, а негосударственные поставщики социальных услуг будут лишены возможности надлежащим образом исполнять свои обязанности по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.

Приложения:

1. Копия ответа Департамента социальной защиты населения ЯНАО от 09.10.2025 №89-01/01-01-015112 (на 3 листах).
2. Копия ответа Первого заместителя Губернатора ЯНАО И.И. Новосёловой от 29.09.2025 № 89-02/11-09/6080.
3. Копии ответов Департамента финансов ЯНАО.

С уважением,
Председатель РКООИ «ЦИП «Таганай»
Богдановский Сергей Викторович
+7 909 195 04 08

